| | | |
|---|---|---|
| **Câu hỏi 4:**<br>**2,0 điểm** | ***Anh/chị nêu tóm tắt luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông A?*** | |
| | - Đề nghị công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 1992 giữa vợ chồng bà Nguyễn Thị B, ông Hoàng Văn H và ông Nguyễn Ngọc A. | 0,25 |
| | **Phân tích:** | |
| | + Hợp đồng được xác lập bằng văn bản năm 1992 là thỏa thuận tự nguyện của hai bên. Bà B, ông H là bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có tên trong sổ địa chính từ năm 1990. | 0,25 |
| | + Mặc dù tại thời điểm chuyển nhượng diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng có vi phạm về hình thức. Tuy nhiên, tại thời điểm tranh chấp diện tích đất tranh chấp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông A đã nhận đất sử dụng ổn định, xây dựng nhà trên toàn bộ diện tích đất nhận chuyển nhượng. Quá trình xây dựng không bị xử phạt vi phạm hành chính và không có khiếu kiện của bên chuyển nhượng. | 0,25 |
| | + Phân tích tình tiết và quy định tại Mục II, điểm 2.2 Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 để chứng minh cho lập luận. | 0,25 |
| | - Đề nghị hủy "*Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất*" đã cấp cho anh C vì việc cấp này không đúng pháp luật: | 0,25 |
| | **Phân tích:** | |
| | + Nguồn gốc đất của bà B, ông H đã tự nguyện chuyển nhượng cho ông A từ năm 1992. Diện tích đất chuyển nhượng đủ điều kiện để công nhận giao dịch (như trên đã phân tích). | 0,25 |
| | + Khi ông H, bà B chết, anh C tự kê khai để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của ông A. | 0,25 |
| | + Đề nghị áp dụng quy định tại: khoản 4 Điều 34 BLTTDS 2015; khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 hủy "*Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất*". | 0,25 |



LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn
Scanned with CamScanner